

ISMAIL BIN ADAM
lwn
JAFIZAH BINTI ASHAHAK

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Haji Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel), Pada 16hb Jun 2020]

Kes Rayuan No. 10000-016-0129-2018

Pegum Perayu:

1. Puan Farah Wahida binti Mohd Amin dari Tetuan Amli & Associates

Pegum Responden:

Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

RAYUAN PERAYU

[1] Perayu telah membuat rayuan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah Selangor terhadap sebahagian keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes Mal Saman No: 10400-016-0336-2015 yang bertarikh 24hb September 2018 yang menyatakan seperti berikut;

“Mahkamah memerintahkan Defendan membayar RM 58,220.70 sebagai bayaran muta’ah saguhati perceraian kepada Plaintiff.”

[2] Perayu tidak berpuashati terhadap kadar mut’ah yang telah diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor iaitu sebanyak RM 58,220.70 dan Alasan-alasan Rayuan Perayu adalah sepertimana yang dinyatakan oleh Perayu pada muka surat 305 – 306 Rekod Rayuan.

FAKTA KES DAN PROSIDING DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH

[3] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 1hb Jun 1997 dan kemudiannya telah bercerai pada 19 Januari 2012 di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Petaling, Selangor melalui Saman No.: 10002-055-0046-2012.

[4] Pada 26hb Jun 2015 Responden telah memfailkan tuntutan mut’ah sebanyak RM 500,000.00 melalui saman No.: 10400-016-0336-2015 terhadap Perayu.

[5] Sepanjang perbicaraan, hanya Perayu dan Responden sahaja yang memberikan keterangan. Tiada saksi-saksi dikemukakan oleh pihak-pihak untuk memberikan keterangan di mahkamah.

[6] Ketika prosiding perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, YA Hakim Bicara telah membuat dapatan-dapatan fakta seperti berikut;

- a) Defendan berkerja sebagai seorang akauntan dan mempunyai Pendapatan bulanan Perayu sebanyak RM 10,000.00 berdasarkan ikrar Perayu;
- b) Perayu mempunyai harta-harta yang lain antaranya tiga (3) buah syarikat dan dua (2) buah pejabat atas nama Perayu sendiri;
- c) Tempoh perkahwinan pihak-pihak adalah selama lebih kurang 15 tahun;
- d) Sepanjang tempoh perkahwinan, Responden telah menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri; dan
- e) Perceraian berlaku disebabkan Perayu telah berpoligami tanpa pengetahuan Responden sejak 2007. Responden sangat sedih serta terkilan dengan tindakan Perayu tersebut.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR

[7] Bagi maksud Rayuan ini, kami telah meneliti Penghujahan-penghujahan Bertulis Pihak-pihak berserta Ikatan Otoriti masing-masing yang telah difailkan ke Mahkamah ini.

[8] Kami mendapati rayuan Perayu adalah terhadap kadar mut 'ah yang telah diputuskan oleh Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor. Perayu dalam Alasan Rayuan dan hujahan bertulis menyatakan bahawa bayaran mut 'ah sebanyak RM 58,220.70 adalah terlalu tinggi dan diluar kemampuan Perayu.

[9] Perayu merayu dan berhujah bahawa kadar mut'ah yang wajar dibayar oleh Perayu terhadap Responden dan dalam lingkungan kemampuan Perayu yang diukur dari pendapatan bulanan Perayu adalah sebanyak RM 10,000.00 sahaja.

[10] Bagi menentukan kadar mut 'ah, mahkamah dipandu oleh ayat 236 Surah al-Baqarah yang menyatakan bahawa;

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْوَسْعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”.

[11] Berdasarkan ayat tersebut, maka, dalam menentukan kadar mut 'ah mahkamah hendaklah berdasarkan imbangan antara kemampuan suami ketika berlakunya perceraian dan kedudukan isteri ketika itu. Persoalan samada mut 'ah itu hendaklah tidak kurang daripada 30 dirham adalah perkara ijthadiyah dan dihukumkan sunat dikalangan sebahagian fukah. Mahkamah boleh menjadikannya sebagai panduan namun tidak terikat dengannya. Oleh itu, mahkamah boleh menentukan suatu kadar mut 'ah samada kurang daripada 30 dirham atau pun lebih daripada 30 dirham.

[12] Hikmah dan tujuan utama diwajibkan pembayaran mut'ah boleh dilihat dalam Kitab al-Mu'tamad fi Fiqh al-Islami oleh Prof .Dr. Muhammad al-Zuhailiy , jilid 4, m.s. 128;-

و تجب المتعة جبرا لما لحقها من الطلاق ولتطيب قلبها عند فراق
بيت الزوجية ، والتخفيف من الإستيحاش بسبب ما تشعر به من
مفارقة زوجها ، ولكسر حدة الألم والكراهية التي تنتج غالبا عن
هذا الفراق .

Maksudnya: Kewajipan memberi Mutaah adalah kerana menutup sangkaan buruk orang terhadap isteri yang telah diceraikan serta bertujuan menyukakan hati bekas isteri ketika berpisah dari rumah kelaminnya , dan Mutaah juga bertujuan menenangkan emosi yang tidak tenteram, kepedihan hati yang dialami oleh isteri akibat perceraian dengan suaminya.

[13] Kami berpendapat bahawa prinsip yang digariskan oleh undang-undang dibawah seksyen 58 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 dan ayat 236 Surah al-Baqarah adalah;

- a) *Jumlah yang berpatutan; dan*
- b) *dalam lingkungan kemampuan suami (wajar).*

Sepertimana yang telah diputuskan dalam *kes Sapie bin muda lwn. Adnan Hawa bt Mohamad, JH 40 Bhg 1 hlm 137, kes Ida Hidayanti binti Taufiq lwn. Ahmad Shukri bin Kassim, JH 18 (2) hlm 259, kes Dato' Sri Mahmud Abu Bekir Taib lwn. Shahnaz bin Majid, kes Rayuan No. 14000-016-0017-2016, kes Zaharah bt Alias lwn. Jen (B) Tan Sri Dato' Zain Hashim [1432] JH 32 (2, kes Faridah binti Sulaiman lwn. Mohd Noh bin Othman JH (1426H) jld. XIX, Bah 1, kes Noor Aisyah binti Abdul Karim lwn. Kamaruddin Rahmat [2015] JH 42 Bhg.1 dan kes Suraiya binti M. Shafie lwn. Abd Shukor bin Mohd Hashim [2009] 3 LNS 7 hlm. 20.*

[14] Prinsip tersebut selari dengan pandangan fukaha yang menyatakan bahawa mut 'ah ditentukan berdasarkan "*suami dilihat dari sudut kemampuan untuk membayarnya dan isteri dilihat dari sudut keturunan dan sifatnya*" – (*Hashiah I'anah at-Tholibin*, juzuk 3, halaman 596, dan *Mughni al-Mukhtaj*, Juzuk 3, halaman 249).

[15] Berdasarkan prinsip tersebut, di dalam Mahkamah menentukan sesuatu kadar mut 'ah yang wajar/munasabah dan patut, terlebih dahulu mahkamah perlu menilai atau mentaksirkan sebanyak

manakah bayaran mut 'ah (saguhati) yang wajar/munasabah diterima oleh isteri akibat dari perceraian yang berlaku. Selepas itu mahkamah hendaklah mentaksirkan adakah bayaran itu patut dibayar oleh suami dengan melihat kepada kemampuannya. Mahkamah tidak boleh melihat kepada kemampuan suami semata-mata atau sebaliknya, namun hendaklah melihat kepada imbangan kedua-duanya kerana ianya adalah suatu bayaran saguhati. Oleh itu, sesuatu bayaran saguhati atau mut 'ah hendaklah ditentukan berdasarkan "*kadar yang wajar/munasabah bagi isteri*" dan "*kemampuan orang (suami) yang dikehendaki membayarnya*".

[16] Bagi menentukan kadar yang wajar/munasabah, mahkamah hendaklah terlebih dahulu melihat kepada faktor-faktor dipihak isteri yang antara lainnya adalah;

- a) Status isteri termasuklah pekerjaan dan kedudukan isteri;
- b) Keturunan dan sifat Isteri;
- c) Kesan terhadap isteri akibat dari perceraian;

[17] Setelah Mahkamah menilai kadar yang wajar/munasabah yang perlu dibayar kepada isteri, Mahkamah hendaklah pula melihat kepada kemampuan suami untuk mematutkannya membayar berdasarkan;

- a) Pendapatan Suami;
- b) Harta-harta yang dimiliki oleh suami; dan
- c) Tanggungan wajib dan perlu bagi suami.

[18] Setelah menilai faktor-faktor dari kedua-dua pihak tersebut, baharulah mahkamah menentukan berapakah kadar bayaran mut 'ah atau saguhati yang patut diberikan oleh suami kepada bekas isteri.

[19] Berdasarkan prinsip-prinsip di atas dan setelah kami meneliti Penghujahan-penghujahan Bertulis Pihak-pihak berserta Ikatan Otoriti masing-masing yang telah difailkan ke Mahkamah ini dan Alasan Penghakiman Hakim Bicara, kami berpendapat keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor yang memerintahkan Perayu membayar mut'ah atau saguhati kepada Responden sebanyak RM 58,220.70 adalah betul dari segi prinsip, undang-undang dan hukum Syarak kerana kadar itu adalah dalam lingkungan kemampuan Perayu.

[20] Seterusnya, dalam menimbangkan hujah dari kedua-dua pihak ini, kami tegaskan bahawa, adalah menjadi prinsip undang-undang yang mantap bahawa berkenaan rayuan yang membangkitkan persoalan fakta, Mahkamah Rayuan pada amnya enggan mengganggu dapatan fakta oleh hakim bicara kerana sebagai pembicara fakta, hakim bicara mempunyai kelebihan audio-visual. Walau bagaimanapun, adalah terbuka kepada Mahkamah Rayuan untuk campur tangan dalam dapatan yang dibuat oleh hakim bicara sekiranya dapatan tersebut tidak disokong oleh keterangan atau keputusan tersebut bercanggah dengan berat keterangan atau tiada

pertimbangan kehakiman yang betul atau terdapat salah arah undang-undang atau Mahkamah bicara telah secara asasnya tersalah arah (sila lihat **Davendar Singh a/l Sher Singh v Public Prosecutor [2012] 3 AMR 489, Dato' Seri Anwar Ibrahim v Public Prosecutor & Anor appeal [2004] 3 CLJ 737 dan Magendran Mohan v PP [2011] 1 CLJ 805**).

[21] Dalam hubungan ini, autoriti yang ingin kami rujuk adalah kes **Dato' Seri Anwar bin Ibrahim v Public Prosecutor and Another Appeal [2004] 3 MLJ 405** di mana Abdul Hamid Mohamad HMP (YAA pada masa itu) sewaktu menyampaikan penghakiman Mahkamah Persekutuan telah berkata:

“Clearly, an appellate court does not and should not put a brake and not going any further the moment it sees that the trial judge says that that is a finding his findings of facts. It should go further and examine the evidence and the circumstances under which that finding is made to see whether, to borrow the words of HT Ong (CJ (Malaya)) in Herchun Singh’s case ‘there are substantial and compelling reasons for disagreeing with the findings’. Otherwise, no judgment would ever be reversed on question of fact and the provision of s 87 CJA 1964 that an appeal may lie not only on a question of law but also on a question of fact or on a question of mixed fact and law would be meaningless.”

[22] Kami tegaskan juga bahawa, berdasarkan dapatan kami dengan membuat penelitian kepada Rekod Rayuan berkali-kali, kami dapati hakim bicara telah tidak tersalah arah dirinya dan tidak melakukan apa-apa kekhilafan dalam membuat keputusan yang dirayu ini.

Selaras dengan prinsip yang kini telah mantap dan utuh, hakim bicara, sebagai hakim penentu fakta, berada dalam kedudukan yang terbaik dalam membuat dapatan berdasarkan penilaian ke atas keterangan-keterangan yang dikemukakan dihadapannya.

[23] Hakim bicara dengan jelas telah mempercayai keterangan-keterangan yang dikemukakan dihadapannya. Beliau berhak memutuskan sedemikian dan kami, di peringkat ini, tidak seharusnya mengganggu dapatan fakta tersebut melainkan dapat ditunjukkan kepada kami bahawa hakim bicara telah tersalah arah dan telah melakukan kekhilafan yang mewajarkan campur tangan kami. Berdasarkan penelitian kami terhadap Rekod Rayuan, kami dapati tiada kekhilafan tersebut dilakukan oleh YA Hakim Bicara dan Perayu juga gagal menunjukkannya kepada kami. Oleh yang demikian, kami berpendapat rayuan Perayu ini adalah tidak bermerit.

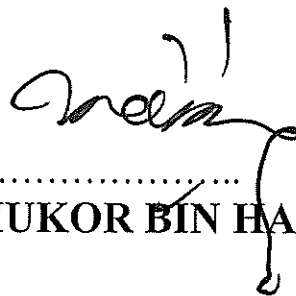
[24] Dengan ini, kami sebulat suara menolak rayuan dari Perayu dan kami berpendapat keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor yang memerintahkan perayu membayar RM 58,220.70 sebagai bayaran muta'ah saguhati perceraian kepada Plaintiff adalah betul dari segi prinsipnya, undang-undang dan hukum Syarak berdasarkan dapatan-dapatan fakta yang dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Oleh itu ianya tidak mewajarkan campur tangan dari kami. Dengan itu, keputusan/perintah yang diputuskan oleh hakim bicara disahkan dan dikekalkan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Alasan-Alasan Rayuan Perayu, Rekod Rayuan dan Hujah Bertulis Pihak-pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

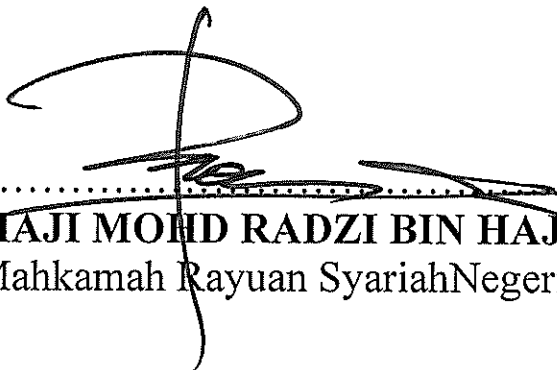
- i] Rayuan Perayu di TOLAK;
- ii] Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Selangor kes Saman Mal No.: 10400-016-0336-2015 yang bertarikh 24hb September 2018 yang memerintahkan Perayu membayar RM 58,220.70 sebagai bayaran muta'ah saguhati perceraian kepada Responden dikekalkan.

Di baca dan ditandatangani oleh:-



-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN HAJI SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Tarikh :.....